

Nr. 1 Runderlaß des Reichsministers und Chefs der Reichskanzlei. 5. Januar 1939

R 43 II/1266a, Bl. 27 Ausfertigung, Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

An die Obersten Reichsbehörden.

Betrifft: Anträge auf eine Entscheidung durch den Führer.

In der letzten Zeit haben wiederholt Reichsminister und andere Oberste Reichsbehörden eine Entscheidung des Führers durch Schreiben erbeten, die „Im Auftrag“ von – zuweilen mir nicht einmal dem Namen nach bekannten – Referenten gezeichnet waren². Bei einem solchen Verfahren ist nicht die Gewähr dafür gegeben, daß die Schreiben tatsächlich die Auffassung des zuständigen Reichsministers oder Leiters einer Obersten Reichsbehörde wiedergeben. Diese Gewähr muß ich aber vor meinem Vortrage beim Führer haben, wenn der Führer auf Grund eines Ressortschreibens eine Entscheidung treffen soll, zumal es sich dabei in aller Regel um Fragen von größerer politischer Tragweite handelt. Ich bitte daher ergebenst, veranlassen zu wollen, daß Schreiben, mit denen eine Entscheidung des Führers erbeten wird, nur von den Herren Reichsministern und Leitern Oberster Reichsbehörden oder allenfalls von ihren ständigen Vertretern gezeichnet werden³.

Dr. Lammers

¹ Auch in R 43 II/138b, Bl. 20; R 43 II/583, Bl. 7; R 43 II/587, Bl. 11; R 43 II/604, Bl. 42. Reinkonzept nach einem Entw. von MD Kritzinger und Verteiler: R 43 II/1266a, Bl. 26, 28 f. – Zur Vorgeschichte vgl. ARH V, Nr. 194a.

² Angespielt ist in erster Linie auf ein Schreiben des RIM vom 30. 12. 1938 betr. Maßgaben für die künftige Feier des Heldengedenktags (16. März) im Kontext einer gepl. Neuordnung des gesamten Feiertagsrechts, gezeichnet i. A. „Rheins“, sodann auf einen Antrag des RIM vom 4. 11. 1938 um Entscheidung Hitlers über die allgem. Einführung des „Gedenktags für die Gefallenen der Bewegung“ (9. November) als gesetzl. Feiertag, gezeichnet i. A. „Reppert“; R 43 II/583, Bl. 5 f.; R 43 II/587, Bl. 9 f.; R 43 II/1266a, Bl. 21–26. MR Rheins war Unterabt.-Leiter im HA Ordnungspolizei (Amt Verwaltung und Recht), MR Reppert Referent in derselben Abteilung.

³ Der gerügte Mißstand wurde durch diesen RdErl. nicht ausgeräumt, verschärfte sich vielmehr nach Kriegsbeginn noch infolge erweiterter Aufgabendelegation in der Ministerialinstanz. Der RMRk erinnerte deshalb die ORBeh. in einem analogen Erlaß vom 8. 3. 1942 dringend an die Einhaltung der vorstehenden Grundsätze: R 43 II/138b, Bl. 25.

Zitierhinweis

Nr. 1 Runderlaß des Reichsministers und Chefs der Reichskanzlei. 5. Januar 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d001>